



PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap gugatan yang diajukan oleh :

VERY CHANDRA TAN, Perseorangan beralamat Taman Kota Blok E VI/7 RT 013 RW 005 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta 11610, dalam hal ini dikuasakan kepada Jauhar Fathin Ganta, S.H., Supriana, SZ. S.H., M.H., dan Rian Maulana, S.H. Para Advokat pada kantor “Taksaka Adiparwa” yang beralamat Jalan Danau Batur 2 No.6, RT.006 RW.007, kelurahan Bencong Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2026, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Terhadap

ZAMALUDDIN, Perseorangan beralamat Manyar Sabrangan 6-A/12, RT 002 RW 002 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas Merek Dagang KOJIE-SAN yang terdaftar pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum Republik Indonesia, diantaranya :

NOMOR DAFTAR	TANGGAL PENDAFTARAN DAN TAHUN PERLINDUNGAN	ETIKET MEREK	KELAS
IDM00047268	15 April 2015 s/d 15 April 2032	KOJIE-SAN	03
 IDM000969861	21 April 2021 s/d 21 April 2031		16
 IDM000964162	21 April 2021 s/d 21 April 2031		16

2. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya Merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Tergugat sendiri,

Hal 2 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



untuk menghormati hak pihak lain dalam hal ini Penggugat yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemilik Merek Terdaftar Dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangannya.

3. Bahwa dengan terdaftarnya Merek Dagang **KOJIE-SAN** atas nama Penggugat dalam Daftar Umum Merek adalah telah sesuai dengan mekanisme hukum yaitu berupa Pemeriksaan formalitas, Pengumuman, Pemeriksaan Substansif dan Terbitlah Sertifikat Merek Dengan **KOJIE-SAN** atas nama Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan amanah Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomer 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Bahwa amanah Pasal 83 Undang-Undang Nomer 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan :
 - 1) Pemilik Merek Terdaftar dan/atau PENERIMA LISENSI Merek Terdaftar dapat mengajukan Gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a) Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
 - 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek Terkenal berdasarkan putusan Pengadilan
 - 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diajukan kepada Pengadilan Niaga.

II. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

Adapun dalil-dalil Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Hal 3 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



1. Bahwa mengingat domisili Tergugat yang beralamat di : Manyar Sabrangan 6-A/12, RT.002, RW.002, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, maka Gugatan a-qou adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomer 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. "Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat"

Merek Dagang Kojie-San Milik Penggugat Cukup Dikenal

3. Bahwa Merek Dagang **KOJIE-SAN** milik Penggugat sudah cukup dikenal dikalangan Industri dan Masyarakat Indonesia dan keterkenalan Merek Dangan **KOJIE-SAN** milik Penggugat tidak lepas dari investasi dan inovasi yang hampir sejak tahun 2015 hingga saat ini 2026 terus mengembangkan bisnis dan ekspansi terus menerus untuk memperkenalkan Produk Kosmetik Merek Dagang **KOJIE-SAN** milik Pengugat, dari Import hingga saat ini Pengugat telah memiliki Pabrik Kosmetik sendiri dan telah lebih dari 125 orang yang bekerja di Perusahaan dan Pabrik milik Pengugat, tidak sampai di situ pengembangan dan ekspansi yang di lakukan Pengugat untuk memperkenalkan lebih luas produk kosmetik Merek Dagang **KOJIE-SAN**, Penggugat juga melakukan kontrak kerja dengan beberapa artis di Indonesia untuk menjadi Brand Ambassador produk kosmetik Merek Dagang **KOJIE-SAN**.
4. Bahwa tidak dapat dihindari dengan terkenalnya produk kosmetik Merek Dagang **KOJIE-SAN** milik Penggugat ada pihak-pihak yang mendompleng keterkenalan produk kosmetik Merek Dagang **KOJIE-SAN** baik secara Offline maupun online dengan cara memalsukan Merek Dagang **KOJIE-SAN** yang di jual lebih murah dan yang fatal-

Hal 4 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



nya produk kosmetik Merek KOJIE-SAN yang dipalsukan tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM hal ini jelas dapat membahayakan masyarakat itu sendiri dan dampak terbesarnya kepada omzet penjualan produk kosmetik Merek Dagang KOJIE-SAN asli dan berizin BPOM milik Pengugat.

5. Bahwa dengan adanya penjualan produk palsu Merek Dagang KOJIE-SAN baik offline maupun online Penggugat telah berusaha edukasi kepada masyarakat mengenai produk kosmetik palsu dan asli Merek Dagang KOJIE-SAN melalui Akun resmi Penggugat diantaranya sbb: **(KOJIE-SAN OFFICIAL) Instagram: @kojie.sanindonesia, TikTok: @kojie-san Indonesia, ShopeeShop : Kojie-san Official, Lazada: Kojie-san Indonesia, Lemon8: @kojiesanindonesia.** selain upaya edukasi kepada Masyarakat, Pengugat juga melakukan SOMASI kepada beberapa akun online yang menjual produk kosmetik palsu Merek KOJIE-SAN seperti Akun Shopee, Akun Lazada dan Akun Toko Pedia hal ini Pengugat lakukan untuk meminta di lakukan penghentian penjualan di platform online yang mereka miliki.

Pada Tanggal, 09/06/2026, hari Selasa di kawasan Pasar Pagi Asemka Jakarta, Menjual produk kosmetik sabun batangan dengan Merek KOJIESAN-INA yang menggunakan Nomor Izin Edar BPOM RI milik Pengugat.

6. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2026 diketahui adanya penjualan produk kosmetik Merek Dagang KOJIESAN-INA yang menggunakan nomer dan notifikasi BPOM RI milik Pengugat, pada kemasan juga keterangan Perusahaan serta pabrik sama juga menggunakan Perusahaan dan pabrik milik Pengugat.
7. Bahwa baik kemasan dan keterangan dalam kemasan Merek KOJIESAN-INA semuanya menggunakan izin BPOM dan Halal yang sama dan identik dengan yang dimiliki oleh Pengugat dalam produk kosmetik Merek Dagang KOJIE-SAN, dan pada saat menanyakan

Hal 5 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



kepada penjaga toko di Asemka tersebut menyatakan produk sabun Merek KOJIESAN-INA dari Surabaya dan masih (1) satu group dengan KOJIE-SAN Indonesia, akan tetapi pada saat ditanyakan lebih lanjut penjaga Toko Asemka tersebut menjawab yang bahwa hal tersebut yang tau hanya Bos/Pemilik Toko dan pada saat ditanyakan siapa dan nomer hp Bosnya, penjaga toko tidak mau memberikan.

8. Bahwa dengan adanya produk kosmetik Merek **KOJIESAN-INA** yang dalam kemasannya telah memalsukan dan menggunakan izin edar BPOM dan nama Perusahaan dan Pabrik Penggugat, membuat Penggugat dirugikan dan menjadi penasaran untuk mencari sumbernya dan meminta para sales untuk mencari sumbernya.

Pada Tanggal, 09/06/2026, hari Selasa di daerah Duku Kupang Timur, Pakis, Kec. Sawahan, Surabaya Toko Beauty Okuli, yang menjual kosmetik dan perlengkapan kecatikan, Menjual produk kosmetik sabun batangan dengan Merek KOJIESAN-INA yang menggunakan nomer izin edar BPOM RI milik Penggugat.

9. Bahwa dengan adanya produk sabun batangan dengan Merek **KOJIESAN-INA** yang dalam kemasannya seluruhnya menggunakan izin edar BPOM dan keterangan Perusahaan dan pabrik milik Penggugat yang dipalsukan dan berdasarkan informasi dari penjaga toko di asemka (jakarta) Penggugat langsung meminta tiem Marketting di daerah kerja Jawa Timur untuk melacak dan mencari toko yang menjual sabun batangan dengan Merek **KOJIESAN-INA** dan didapatkan di daerah Duku Kupang Timur 10 No. 9A Kel. Pakisan, Kec. Sawahan, Surabaya, toko (kecil- ritel) yang menjual sabun batangan Merek **KOJIESAN-INA** yang sama persis yang didapatkan di Jakarta (Toko Asemka).

10. Bahwa dengan ada penjualan produk kosmetik sabun batangan Merek **KOJIESAN-INA** yang seluruhnya memiliki kemiripan/kesamaan baik Nomer Izin Edar BPOM maupun logo Halal

Hal 6 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semuanya memakai Nomer Izin Edar BPOM dan Halal Merek Dagang KOJIE-SAN milik Penggugat yang sudah beredar dan terdaftar sejak tahun 2015 dengan masa perlindungan hingga tahun 2032, menjadi perhatian khusus Penggugat. Berikut komparasi persamaan dan perbedaan Sbb;

Komparasi Kojie-San dengan KojieSan-INA

1. SKU Kojic Dipalmitate

	Persamaan	
	Kojie-San	KojieSan-INA
Tampak Depan		
	1 Gambar, Warna & Bentuk Logo Kepala Kojie-San 2 Jenis Font menyerupai walaupun secara ukuran sedikit berbeda 3 Terdapat Logo Halal, walaupun ukurannya sedikit berbeda	
Tampak Belakang		
	1 Gambar, Warna & Bentuk Logo Kepala Kojie-San 2 Tulisan Merek Sama 3 Keterangan Produk	
Tampak Samping		
	1 Keterangan Perusahaan & Pabrik sama (walaupun jenis font sedikit berbeda) 2 Nomor BPOM sama (walaupun posisi tulisan berbeda)	

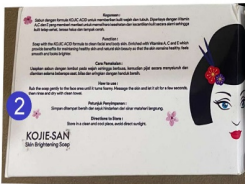
Halaman 1

Hal 7 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Komparasi **Kojie-San** dengan **KojieSan-INA**

1. SKU Kojic Dipalmitate

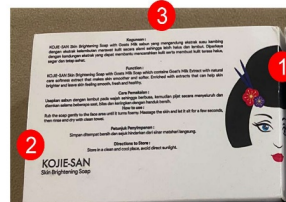
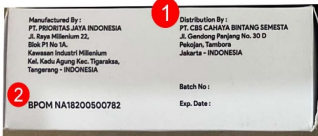
	Perbedaan	
	Kojie-San	KojieSan-INA
Tampak Depan		
	1 Warna Sabun Orange 2 Bentuk Bunga mengarah keatas & berwarna pink 3 Jenis tulisan lebih tipis	1 Warna Sabun Putih Susu 2 Bentuk Bunga mengarah kebawah & berwarna ungu 3 Jenis tulisan lebih tebal
Tampak Belakang		
	1 Terdapat Barcode BPOM & Barcode Produk 2 Tidak ada gambar bunga	1 Tidak Terdapat Barcode BPOM & Barcode Produk 2 Terdapat gambar bunga
Tampak Samping		
	1 Letak No BPOM sedikit keatas 2 Terdapat Batch Number & Exp Date	1 Letak No BPOM sedikit kebawah 2 Tidak Terdapat Batch Number & Exp Date

Hal 8 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Komparasi **Kojie-San** dengan **KojieSan-INA**

2. SKU Kojic Goat Milk

	Persamaan	
	Kojie-San	KojieSan-INA
Tampak Depan		
	1 Warna Sabun Putih Susu 2 Gambar, Warna & Bentuk Logo Kepala Kojie-San	
Tampak Belakang		
	1 Gambar, Warna & Bentuk Logo Kepala Kojie-San 2 Tulisan Merek Sama 3 Keterangan Produk	
Tampak Samping		
	1 Keterangan Perusahaan & Pabrik sama (walaupun jenis font sedikit berbeda) 2 Nomor BPOM sama (walaupun posisi tulisan berbeda)	



11. Bahwa dengan maraknya produk palsu yang beredar ditengah tengah masyarakat membuat keprihatinan Penggugat sendiri dimana Penggugat seringkali menyampaikan didalam forum forum resmi komunitas produsen Kosmetik di Indonesia (sulit rasanya memberantas produk palsu khususnya kosmetik di Indonesia), Produsen seperti Penggugat harus mencari jalan dan caranya sendiri dalam melindungi produk kosmetik Merek Dagang **KOJIE-SAN** milik Penggugat.

Tanggal 17 Juni 2016 (hari : Rabu) Pengugat melakukan Penelusuran pada situs resmi (Pangkalan Data Kekayaan Intelektual) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI.

12. Bahwa Pengugat pada tanggal 19 Juni tahun 2026 telah melakukan penelusuran di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, dimana dalam penelusuran tersebut Penggugat mendapatkan adanya Permohonan Pendaftaran Merek **KOJIESAN-INA** yang didaftar pada 11 Mei 2026 dengan Nomer Permohonan DID2026043798, untuk kelas barang/Jasa 03 yang dimohonkan oleh **Sdr. ZAMALUDDIN** yang beralamat di: Manyar Sabrangan 6-A/12 RT.002/RW.002, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Tanggal 19 Juni 2026 (hari : Jum'at) Penggugat Melayangkan Surat Sbb :

"Surat Keberatan Atas Permohonan Pendaftaran Merek KOJIESAN-INA, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum Republik Indonesia."

Hal 10 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Bahwa setelah melakukan penelusuran ke situs resmi DJHKI Penggugat langsung mengajukan surat keberatan atas permohonan pendaftaran Merek **KOJIESAN-INA** yang dimohonkan oleh Tergugat.

Melayangkan Surat Somasi/Teguran kepada Tergugat

13. Bahwa setelah mendapatkan data-data dari penyelidikan (di situs resmi DJHKI) siapa Pemohon/Pemilik Merek **KOJIESAN-INA**, Penggugat melakukan koordinasi dengan tim legel dan disepakati untuk melayangkan surat keberatan ke-DJHKI atas permohonan pendaftaran Merek **KOJIESAN-INA** dan di hari yang sama Penggugat juga langsung melayangkan Surat Teguran/Somasi terhadap Tergugat; Sdr. ZAMALUDDIN yang beralamat di: Manyar Sabrangan 6-A/12 RT 002 RW 002 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

14. Bahwa isi dari surat teguran/somasi yang dilayangkan kepada Tergugat dimana Penggugat menjelaskan bahwa sesungguhnya Penggugat adalah Pemilik Merek Dagang **KOJIE-SAN** di Indonesia, dan Penggugat meminta Tergugat dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimya surat teguran/somasi tersebut untuk menjawab dan menarik semua produk **KOJIESAN-INA**.

Tanggal 13 Juli 2026 Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya Pada Pengadilan Negeri Surabaya.

15. Bahwa sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Niaga surabaya 13 Juli 2026 Tergugat tidak pernah merespon dan menjawab Surat Teguran/Somasi dari Penggugat

16. Bahwa akhirnya pada tanggal 13 Juli 2026 Pengugat mendaftarkan gugatan a quo ke Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya.

17. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat mengalami kerugian Meterial dan kerugian Immateril dengan perincian sebagai berikut :
Kerugian Meteril sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*)

Hal 11 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immateril sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)

Total Kerugian sebesar Rp.130.000.000,00 (*seratus tigapuluh juta rupiah*)

Atas nilai kerugian Material dan Imateril yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat dapat membuktikan hal tersebut di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia.

18. Bahwa guna menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat dan untuk mendapatkan keadilan maka Penggugat memohon, dan meminta Tergugat menghentikan semua penjualan baik online maupu offile produk Kosmetik Merek **KOJIESAN-INA** yang dalam kemasanya menggunakan/memakai nomer : Izin Edar (BPOM-RI) merek dagang kojie-san milik penggugat, dan juga menggunakan nomer Halal Mui milik penggugat.

19. Bahwa guna melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya Tergugat untuk menjual produk-produk kosmetik Palsu Merek Dagang **KOJIE-SAN** atau yang serupa yang dapat merugikan Pengugat sehingga Gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon agar Pengadilan Niaga Surabaya Pada Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan Tergugat beserta kuasanya atau pihak yang mewakilinya untuk tidak melakukan penjualan baik online maupun offline produk kosmetik Merek Dagang **KOJIESAN-INA** yang diduga memakai/mencantumkan dalam kemasanya Nomer Izin Edar (BPOM-RI) milik Penggugat dan juga Nomer Halal MUI-RI milik Penggugat (yang diduga dipalsukan dalam kemasan produk sabun kecantikan Merek **KOJIESAN-INA** milik Tergugat)

Maka berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Niaga Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Hal 12 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang mewakilinya untuk menghentikan seluruh kegiatan penjualan produk kosmetik Merek KOJIESAN-INA yang di indentik dengan Merek Dagang KOJIE-SAN terdaftar Milik Penggugat baik secara online maupun offline, hingga perkara ini mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas merk:
 - 1) Merek **KOJIE-SAN** Nomer : IDM 00047268, kelas 03 tanggal 15 April 2015 dengan masa perlindungan hukum hingga tahun 2032, dan
 - 2) Merek **KOJIE-SAN + Gambar Gunung** Nomer: IDM000969861, kelas 16, tanggal 21 April 2021 dengan masa perlindungan hukum hingga tahun 2031,
 - 3) Merek **KOJIE-SAN + bunga** Nomer : IDM000964162, kelas 16, tanggal 21 April 2021, dengan masa perlindungan hukum hingga tahun 2031. Yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual
3. Menyatakan Permohonan Pendaftaran Merek KOJIE-SAN Nomer: IDM 00047268, kelas 03 tanggal 15 April 2015, dan Merek KOJIE-SAN + Gambar Gunung Nomer : IDM000969861, kelas 16, tanggal 21 April 2021 serta Merek KOJIE-SAN + bunga Nomer : IDM000964162, kelas 16, tanggal 21 April 2021 **Memiliki Itikat Baik**.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) secara tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil

Hal 13 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*) atau jumlah yang lain yang menurut Majelis Hakim patut dan adil *ex aequo et bono*

6. Menghukum Tergugat menghentikan seluruh penggunaan merek KOJIESAN-INA pada setiap barang, kemasan, promosi, media elektronik, media sosial, situs web, maupun dokumen perdagangan.
7. Menghukum Tergugat menarik dari peredaran seluruh barang yang menggunakan merek tersebut.
8. Menghukum Tergugat memusnahkan seluruh label, kemasan, etiket, brosur, cetakan, stempel, alat promosi, maupun barang yang memuat merek yang melanggar, di bawah pengawasan instansi yang berwenang.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara.

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka PENGGUGAT dengan ini mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah hadir di persidangan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut dan untuk Tergugat, hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Tanggapan tertanggal 3 Agustus 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Hal 14 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK DI PIHAK TURUT

TERGUGAT

1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Permohonan Pendaftaran Merek KOJIESAN-INA yang dimohonkan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2026, dengan Nomor Permohonan DID2026043798 dikantor .Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia.
2. Bahwa karna yang menjadi obyek Gugatan adalah Permohonan Pendaftaran Merek Tergugat sudah sepatutnya Penggugat menarik, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT sampaikan dan uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis;
4. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT kecuali secara tegas diakui oleh TERGUGAT
5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada hal 5 (7-8) menjelaskan Merek KOJIESAN-INA memiliki persamaan atau kemiripan, karna yang berhak menyatakan adanya kemiripan dan persamaan sebuah permohonan Pendaftaran Merek adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Merek Dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum Republik Indonesia dan bukanlah Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2026 Tergugat telah menerima surat somasi dari kantor Taksaka Adiparwa yang beralamat di Jl.Danau Batur 2 N0.06, RT.006/007, Kel.Bencong, Kec.Kelapa Dua Tangerang, dimana dalam surat somasi tersebut meminta Tergugat untuk menarik produk sabun batangan Merek KOJIESAN-INA milik Tergugat.

Berdasarkan jawaban yang diuraikan diatas oleh Tergugat untuk itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara a.quo memberikan

Hal 15 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar;
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merk Terdaftar;
3. Bukti P-3 : Foto copy Sertifikat Merek Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No Pendaftaran: IDM000969861;
4. Bukti P-4 : Foto copy Foto copy Sertifikat Merek Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No Pendaftaran: IDM000969862;
5. Bukti P-5 : Foto copy Pemberitahuan Pembaharuan Notifikasi Nomor: NA18200500938 Oleh BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Masa berlaku notifikasi 18 September 2023 s/d 18 September 2026;
6. Bukti P-6 : Foto copy Sertifikat Halal Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. Sertifikat : ID36310000130580421;
7. Bukti P-7 : Foto copy Produk KOJIE-SAN Varian Skin Brightening Soap with KOJIC Dipalmitate Vit A, C & E;

Hal 16 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Foto copy Produk KOJIESAN-INA Varian Skin Brightening Soap with KOJIC Dipalmitate Vit A, C & E;
9. Bukti P-9 : Foto copy Perbandingan Produk Produk KOJIESAN-INA Varian Skin Brightening Soap with KOJIC Dipalmitate Vit A, C & E dengan Produk KOJIESAN-INA Varian Skin Brightening Soap with KOJIC Dipalmitate Vit A, C & E;
10. Bukti P-10 A: Fotocopy surat Tanda terima atas formulir pengajuan keberatan atas permohonan merek/merek kolektif/IG dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual No. Transaksi: IPT2026144242 No. Dokumen: 63451/2026;
11. Bukti P-10 B: Fotocopy surat pengajuan keberatan atas permohonan merek/merek kolektif/IG dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dikirimkan oleh Penggugat;
12. Bukti P-11 : Foto copy Surat Somasi No: 001/SOM/TAP/XI/2026;
13. Bukti P-12 : Foto copy Nota Pembelian Toko BEAUTY OKULI dan ASEMKA JAKARTA;
14. Bukti P-13 : Fotocopy nota pembelian toko Asemka Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Nuriah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjual beberapa produk kecantikan di tokonya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-7 dan P-8;
- Bahwa saksi menjual produk Kojie-San dan produk Kojiesan-INA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya terkait kedua produk tersebut kepada supliernya;
- Bahwa saksi mengetahui produk Kojiesan-INA lebih murah daripada produk Kojie-San;
- Bahwa saksi mengetahui produk Kojie-San lebih dulu daripada produk Kojiesan-INA;

Hal 17 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui produk Kojiesan-INA lebih laku karena lebih murah;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada complain dari customer terkait produk tersebut;

2. Saksi Lusiyana

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjual beberapa produk kecantikan di tokonya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-7 dan P-8;
- Bahwa saksi menjual produk Kojie-San dan produk Kojiesan-INA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya terkait kedua produk tersebut kepada supliernya;
- Bahwa saksi mengetahui produk Kojiesan-INA lebih murah daripada produk Kojie-San;
- Bahwa saksi mengetahui produk Kojie-San lebih dulu daripada produk Kojiesan-INA;
- Bahwa saksi mengetahui produk Kojiesan-INA lebih laku karena lebih murah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Formulir Pendaftaran Merek KOJIESAN-INA Tanggal, 11-05-2026, dengan Nomer Pendaftaran: DID2026043798;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intektual, No.HKI.4HI.06.01-KB043798/2026, tanggal 19 Juni 2026, Hal: Pemberitahuan Keberatan atas Permohonan Merek;
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Tanggapan atas Usulan Penolakan, Tanggal.01-08-2026;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Somasi dari Kantor Hukum Taksaka Adiparwa, Kuasa Hukum dari Penggugat;

Hal 18 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 September 2026 dan pada akhirnya oleh karena para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi di persidangan, maka para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan provisi pada pokoknya agar Tergugat beserta para kuasanya atau pihak yang mewakilinya untuk menghentikan seluruh kegiatan penjualan produk kosmetik Merek KOJIESAN-INA yang di indentic dengan Merek Dagang KOJIE-SAN terdaftar Milik Penggugat baik secara online maupun offline, hingga perkara ini mendapatkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat terhadap Putusan Provisi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tersebut diajukan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dalil Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar KOJIE-SAN KOJIE-SAN, Nomor IDM00047268, merek KOJIE-SAN + Gambar gunung Nomor IDM000969861 dan merek KOJIE-SAN + bunga, Nomor IDM000964162, dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang

Hal 19 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan penggunaan merek tersebut adalah dalam pengertian frasa “dapat mengajukan” artinya mengandung kaidah hukum pilihan dan bukan sebagai kaidah hukum perintah sebagai keharusan, sehingga implementasinya dalam praktek peradilan tergantung sifat kasuistis perkara in-concreto dan urgensinya apakah sebagai kebutuhan yang mendesak untuk dapat dilakukan tindakan provisionil berupa “penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut”;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan dan penilaian Majelis Hakim didalam persidangan ternyata tuntutan provisi yang diajukan Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara a quo, dalam hal lingkup gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nonomr 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan provisi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteltual Cq Direktur Merek Dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat yang telah menerima pendaftaran merek KOJIESAN-INA dengan Nomor Pendaftaran DID2026043798 pada tanggal 11 Mei 2026;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut pihak Penggugat dalam repliknya telah menanggapi bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihaknya dengan alasan yang menjadi obyek gugatan adalah pelanggaran merek KOJIESAN-INA dalam produk sabun batang milik Tergugat yang menggunakan /memakai / mencantumkan nomer notifikasi izin edar dari PBOM-RI dan keterangan Perusahaan serta pabrik yang sama dengan kemasan sabun merek dagang KOJIE-SAN milik Penggugat dan sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN Jkt.Pst dalam pertimbangan hukumnya disebutkan “tidak diikutsertakannya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Inteltual Cq Direktur Merek Dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai pihak tidak membuat gugatan

Hal 20 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak karena permasalahan yang terjadi adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat a quo adalah gugatan ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bukan merupakan gugatan pembatalan merek maupun bukan gugatan penghapusan merek sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka eksepsi dari Tergugat tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dagang KOJIE-SAN, Nomor IDM00047268 tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2032, merek KOJIE-SAN + Gambar gunung Nomor IDM000969861 tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031, merek KOJIE-SAN + bunga, Nomor IDM000964162 tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031;
- Bahwa merek KOJIE-SAN milik Penggugat tersebut merupakan merek dengan produk kosmetik dan sudah mulai terkenal sejak tahun 2015 sampai saat ini terus dikembangkan bisnis dan ekspansinya dengan memiliki Pabrik Kosmetik sendiri dan memperkenalkan lebih luas produk kosmetik Merek Dagang **KOJIE-SAN**, dengan cara melakukan kontrak kerja dengan beberapa artis di Indonesia untuk menjadi Brand Ambassador produk kosmetik Merek Dagang **KOJIE-SAN**;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2026 diketahui adanya penjualan produk kosmetik Merek Dagang KOJIESAN-INA yang pada kemasan ada

Hal 21 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan perusahaan serta pabrik yang sama menggunakan perusahaan dan pabrik milik Pengugat, serta semuanya menggunakan izin BPOM dan Halal yang sama dan identik dengan yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana telah dijual di kawasan Pasar Pagi Asemka Jakarta dan di toko Beauty Okuli Duku Kupang Timur Pakis, Kec. Sawahan, Surabaya;

- Bahwa dari penelusuran Penggugat ternyata pada tanggal 11 Mei 2026 Tergugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Merek **KOJIESAN-INA** yang terdaftar pada dengan Nomer Permohonan DID2026043798 pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intektual dan atas pendaftaran tersebut pada tanggal 19 Juni 2026 Penggugat mengirimkan surat keberatan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intektual, selain itu Penggugat juga mengirimkan somasi kepada Tergugat dan sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Niaga Surabaya 13 Juli 2026 Tergugat tidak pernah merespon dan menjawab Surat Teguran/Somasi dari Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat mengalami kerugian Meteriil sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat dengan perincian sebagai berikut sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tigapuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar maka Penggugat mohon agar Tergugat menghentikan semua penjualan baik online maupun offline atas produk Kosmetik Merek **KOJIESAN-INA** tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menolak gugatan Penggugat yang menjelaskan merek KOJIESAN-INA memiliki persamaa atau kemiripan karena yang menyatakan adanya kemiripan dan persamaan sebuah permohonan Pendaftaran Merek adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intektual Cq Direktur Merek Dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum RI dan bukan Penggugat;

Hal 22 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai beban pembuktian dipersidangan Penggugat yang dibebani membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dibebani membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nuriah dan LusiYana, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik merek KOJIE-SAN, Nomor IDM00047268 tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2032, merek KOJIE-SAN + Gambar gunung Nomor IDM000969861 tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031, merek KOJIE-SAN + bunga, Nomor IDM000964162 tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031 (bukti P-1 sampai dengan P-4);
- Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran merek oleh Tergugat terhadap merek KOJIE-SAN milik Penggugat berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa produk Tergugat yang bermerek KOJIESAN-INA sampai saat ini masih dalam tahap pendaftaran dengan Nomor Permohonan Pendaftaran DID2026043798 kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (bukti T-1) dan atas pendaftaran tersebut Penggugat telah mengajukan surat keberatan tertanggal 19 Juni 2026 (bukti P-10A dan P-10B);
- Bahwa dalam kemasan produk merek KOJIESAN-INA milik Tergugat telah menggunakan keterangan perusahaan, nama pabrik, izin BPOM

Hal 23 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Halal yang identik dan sama dengan merek KOJIE-SAN milik Penggugat (bukti P-7, P-8, P-9);

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini tidak mempermasalahkan merek untuk jenis barang produk kosmetika (sabun) merek terdaftar KOJIE-SAN sebagai brand milik Penggugat, akan tetapi permasalahannya adalah adanya produk kosmetika (sabun) merek KOJIESAN-INA milik Tergugat yang masih dalam tahap pendaftaran dengan Nomor Permohonan Pendaftaran DID2026043798 dan atas pendaftaran tersebut telah diajukan keberatan oleh Penggugat serta produk tersebut sudah beredar dipasaran dengan memakai gambar, perusahaan, pabrik dan ijin BPOM yang sama dengan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat sebagai pemilik sah atas merek KOJIE-SAN, KOJIE-SAN + gambar Gunung dan KOJIE-SAN + bunga yang didaftarkan dengan itikat baik?

Menimbang, bahwa sistem hukum merek Indonesia menganut asas first to file, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 disebutkan Very Chandra Tan telah menerima pengalihan hak atas merek terdaftar dari Solihin Sofian atas merek KOJIE-SAN No. Pendaftaran IDM000472684, Kelas 3 (bukti P-1) yang telah diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 14 Desember 2032 (bukti P-2), Very Chandra juga terdaftar sebagai pemegang Sertifikat Merek KOJIE-SAN dengan gambar gunung No. Pendaftaran IDM000969861, perlindungan merek tersebut diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031 (bukti P-3) dan Sertifikat Merek KOJIESAN-INA dengan gambar bunga No. Pendaftaran IDM000964162 perlindungan merek tersebut diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

Hal 24 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan demikian pendaftaran merek KOJIE-SAN atas nama Penggugat dengan No. IDM000472684, No. IDM000969861 dan No. IDM000964162 memberikan hak eksklusif kepada Penggugat sebagai pemilik terdaftar dan sebagai pendaftar pertama merek-merek tersebut, oleh karena pendaftaran merek KOJIESAN-INA oleh Tergugat masih dalam tarah pendaftaran dan diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 disebutkan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mengirimkan notifikasi pembaharuan produk kosmetik No. NA 18200500938 untuk kosmetika KOJIE-SAN Skin Brightening Soap With Kojic Dipalmitate, Vitamin A, C & E, dengan nama Industri Kosmetika PT. Prioritas Jaya Indonesia, kemasan wrapper, dus 50 g, 65 g, 130 g, 135 g yang berlaku sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2026 (bukti P-5) dan telah bersertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia No. 17150066160921 berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum diatas telah terbukti Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik merek terdaftar dan sebagai pendaftar pertama (first to file system) Merek KOJIE-SAN, Nomor Pendaftaran IDM00047268 tanggal 15 April 2015 sampai dengan perlindungan tanggal 15 April 2032, merek KOJIE-SAN + Gambar gunung Nomor IDM000969861 tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031, merek KOJIE-SAN + bunga, Nomor IDM000964162 tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031 karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan permohonan Pendaftaran Merek dilakukan dengan itikad baik akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak

Hal 25 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar, dalam artian pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran atas mereknya memiliki hak eksklusif (first to file) dan ciri-ciri itikad baik dalam pendaftaran merek diantaranya merek tersebut hasil kreasi sendiri, merupakan rancangan, ciptaan atau identitas asli dari pemohon, tidak meniru pesaing, tidak menjiplak kemiripan bentuk, bunyi atau konsep dari merek milik pihak lain yang sudah ada lebih dahulu, tidak membonceng reputasi, tidak berniat memanfaatkan ketenaran dari merek terkenal milik pihak lain untuk menarik konsumen secara tidak jujur, tidak menghambat kompetitor secara tidak sehat, tidak mendaftarkan merek semata-mata untuk menutup ruang gerak atau memeras pelaku usaha lain yang terbukti sudah lebih dulu menggunakan merek tersebut (prior user);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pendaftaran Merek KOJIE-SAN, Nomor Pendaftaran IDM00047268 tanggal 15 April 2015 sampai dengan perlindungan tanggal 15 April 2032, merek KOJIE-SAN + Gambar gunung Nomor IDM000969861 tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031, merek KOJIE-SAN + bunga, Nomor IDM000964162 tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2031 telah terbukti didaftarkan pertama kali di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktur Merek Dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum RI, maka permohonan pendaftaran tersebut dilakukan dengan itikad baik, sehingga petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5 agar Tergugat dihukum membayar ganti rugi secara materiil sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan immateriil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karena tidak didukung bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, angka 7 dan angka 8 agar Tergugat dihukum untuk menghentikan seluruh penggunaan merek KOJIESAN-INA, menarik dari peredaran dan memusnahkan seluruh label, kemasan dan lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 26 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bukti P-7-sampai dengan P-9 pada pokoknya merupakan produk varian Skin Brightening Soap with Kojic dipalmitate Vit.A,C & E (bukti P-7 dan P-8), sedangkan dalam bukti P-9 disebutkan perbandingan produk KOJIE-SAN dengan produk KOJISAN-INA terdapat persamaan tampak depan sebagai berikut:

1. Gambar, warna & bentuk logo kepala KOJIE-SAN,
2. Jenis font menyerupai walaupun secara ukuran sedikit berbeda,
3. Terdapat logo halal walaupun ukurannya sedikit berbeda;

Persamaan tampak belakang sebagai berikut:

1. Gambar, warna & bentuk logo kepala KOJIE-SAN,
2. Tulisan Merek sama,
3. Keterangan produk;

Persamaan tampak samping sebagai berikut:

1. Keterangan perusahaan & pabrik sama,
2. Nomor BPOM sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti P-7 sampai dengan P-9 tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan merek KOJIESAN-INA milik Tergugat adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek KOJIE-SAN milik Penggugat yang berkemungkinan dapat menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman konsumen terhadap barang produk sejenis, sehingga perlu dicegah adanya perbuatan Tergugat yang mendompleng atau membuat kabur merek KOJIE-SAN milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggunaan merek oleh Tergugat dalam hal penggunaan merek KOJIESAN-INA pada pokoknya meliputi rangkaian perbuatan Tergugat yang memproduksi, mengedarkan, mempromosikan, memasarkan atau menjual produk barang sejenis (sabun) merek terdaftar KOJIE-SAN No.IDM00047268 merek KOJIE-SAN + Gambar gunung Nomor IDM000969861 dan merek KOJIE-SAN + bunga, Nomor IDM00096416 milik Penggugat kepada konsumen;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah terbukti penggunaan merek KOJIESAN-INA telah diperjualbelikan oleh Tergugat dan

Hal 27 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar KOJIE-SAN milik Penggugat, yang mencantumkan perusahaan, pabrik dan ijin BPOM nya sama dengan yang tertera dalam produk sabun merek KOJIE-San milik Penggugat serta penggunaan produk sabun merek KOJIESAN-INA oleh Tergugat dilakukan tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 6, 7 dan 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 berupa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi, oleh karenanya demi menjaga kepastian hukum dan menghindari kerugian fatal sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum angka 9 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 28 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas merk:
 - 1) Merek **KOJIE-SAN** Nomer : IDM 00047268, kelas 03 tanggal 15 April 2015 dengan masa perlindungan hukum hingga tahun 2032, dan
 - 2) Merek **KOJIE-SAN + Gambar Gunung** Nomer: IDM000969861, kelas 16, tanggal 21 April 2021 dengan masa perlindungan hukum hingga tahun 2031,
 - 3) Merek **KOJIE-SAN + bunga** Nomer : IDM000964162, kelas 16, tanggal 21 April 2021, dengan masa perlindungan hukum hingga tahun 2031. Yang telah terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual;
3. Menyatakan Permohonan Pendaftaran Merek KOJIE-SAN Nomer: IDM 00047268, kelas 03 tanggal 15 April 2015, dan Merek KOJIE-SAN + Gambar Gunung Nomer : IDM000969861, kelas 16, tanggal 21 April 2021 serta Merek KOJIE-SAN + bunga Nomer : IDM000964162, kelas 16, tanggal 21 April 2021 Memiliki Itikad Baik;
4. Menghukum Tergugat menghentikan seluruh penggunaan merek KOJIESAN-INA pada setiap barang, kemasan, promosi, media elektronik, media sosial, situs web, maupun dokumen perdagangan;
5. Menghukum Tergugat menarik dari peredaran seluruh barang yang menggunakan merek tersebut;
6. Menghukum Tergugat memusnahkan seluruh label, kemasan, etiket, brosur, cetakan, stempel, alat promosi, maupun barang yang memuat merek yang melanggar, di bawah pengawasan instansi yang berwenang;
7. Menolak gugatan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh kami, ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan SIH YULIARTI, S.H., dan ALOYSIUS PRIHARNOTO

Hal 29 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYUAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 September 2026 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIH YULIARTI, S.H.

ALEX ADAM FAISAL, S.H., M.H.

ALOYSIUS PRIHARNOTO BAYUAJI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ACHMAD FAJARISMAN, S.Kom., S.H., M.H.

Hal 30 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby



Rincian Biaya

PNBP : Rp. 40.000,-

Biaya Proses : Rp. 335.000,-

Relaas Panggilan : Rp. 20.000,-

PNBP Relaas : Rp. 20.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Total : Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu
rupiah)

Hal 31 Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Merek/2026/PN Niaga Sby